Il nome “Quokka”: possiamo usarlo?

Riassunto per il proprietario – 27 ottobre 2026

Nota importante. Questo documento è un’analisi preparatoria fatta da un consulente marchi *virtuale*, non un parere legale. Il deposito del marchio va fatto con un consulente in proprietà industriale o un avvocato, che deve ripetere le ricerche sui registri ufficiali. I dettagli, le fonti e le date sono nel documento *01_parere_anteriorita_quokka.md*; i dati grezzi in *02_allegato_dati_tmview_2026-10-27.md*.

Come leggere il semaforo

🟢 **VERDE**: nessun ostacolo noto, si può procedere. 🟡 **GIALLO**: si può procedere, ma con precauzioni, perché qualcuno potrebbe opporsi. 🔴 **ROSSO**: meglio non usare il nome per quell’attività.

La risposta netta

Sì, possiamo chiamare l’app “Quokka” in Italia e in Unione Europea: semaforo 🟡 GIALLO per il nome dell’app, cioè per le “classi” (categorie ufficiali di prodotti e servizi) 9 = app scaricabile, 42 = piattaforma online, 44 = informazioni sulla salute degli animali.

Vale allo stesso modo per “Quokka” da solo e per “Quokka: salute del tuo animale”: per il registro dei marchi la parte descrittiva non conta, ma nell’uso quotidiano aiuta a distinguersi.

Nessun marchio precedente blocca il nome in modo assoluto, ma il margine è stretto: va messo in conto che qualcuno si opponga.

🔴 **ROSSO** invece per usare “Quokka” come nome di un mercatino (classe 35), di peluche o giochi (28), di contenuti di intrattenimento (41) o di integratori (5).

Devo registrare per forza? E il nome di un’azienda mi blocca?

Usare un nome non richiede la registrazione. L’app può chiamarsi “Quokka” anche senza marchio. Ma il rischio con i marchi degli altri nasce dall’**uso**, non dalla registrazione: chi ha già un marchio “QUOKKA” per software può contestare un’app “Quokka” sugli store a prescindere dal fatto che noi l’abbiamo depositata o no.

Registrare non aumenta quel rischio (ci rende solo visibili per 3 mesi sul bollettino ufficiale) e in cambio dà:

- una **data certa** che batte chiunque arrivi dopo di noi;
- il diritto di far rimuovere copie e app omonime dagli store e di bloccare profili social imitativi;
- un titolo da mostrare ad Apple e Google in caso di contestazione.

Senza marchio, se domani qualcun altro registra “Quokka” per app per animali, siamo noi a dover cambiare nome. Il cosiddetto “marchio di fatto” (la tutela che nasce dal solo uso) protegge solo se si dimostra un uso già conosciuto dal pubblico, ed è una difesa debole e costosa. Con **211 €** di tasse per il marchio italiano la domanda è quasi solo “perché no”.

Il nome di un’azienda (per esempio Quokka S.r.l. di Milano) **non blocca un’app con lo stesso nome** se le attività non sono confondibili. Un nome di società conta come diritto

precedente solo per servizi affini (articolo 12 del Codice della proprietà industriale). Il gruppo milanese fa SEO, strategia digitale e sviluppo web per aziende; noi un'app per proprietari di animali: affinità bassa, rischio basso. Non può fare opposizione all'UIBM (l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); potrebbe al massimo tentare una causa, improbabile. Attenzione solo a non offrire mai servizi digitali per aziende col nome Quokka e a non usare il dominio quokka.it (è loro).

I veri ostacoli sono i marchi registrati per software, non le aziende che si chiamano Quokka.

I 3 rischi principali

1. **Quokka Inc. (ex Kryptowire, USA).** Marchio "QUOKKA" identico, valido in UE e Regno Unito dal 2023, classi 9 e 42, per software che controlla la sicurezza delle app mobili. Scopo e pubblico diversi dai nostri, ma segno identico e azienda strutturata che probabilmente sorveglia il registro. **Rimedio:** descrizione dei prodotti stretta, con esclusione espressa della sicurezza informatica; logo con la mascotte; mai funzioni chiamate "Quokka Scan" o "Quokka Security".
2. **"QUOKKIE" (marchio UE, classi 9 e 42, software applicativo) e il "Quokka" figurativo di Farm 2 Fridge (UE, classe 9, applicazioni mobili).** Prodotti identici ai nostri. **Rimedio:** entrambi hanno più di 5 anni e non si trova traccia di uso; in caso di opposizione possiamo chiedere la **prova d'uso** (chi si oppone deve dimostrare di aver usato davvero il marchio) e farla cadere.
3. **Marchi nazionali "QUOKKA" per app in Benelux (un editore, 2024) e in Germania (2017).** Possono opporsi a un marchio UE, non a un marchio italiano. Quello del Benelux è troppo recente per chiedere la prova d'uso. **Rimedio:** partire dal marchio italiano, poi UE entro 6 mesi con priorità; se opposto in UE, convertirlo in marchi nazionali.

Rischi minori: due marchi italiani "quokka" del 2015 in classe 42 (sviluppo software), probabilmente decaduti per mancato rinnovo (la banca dati UIBM era in manutenzione oggi: **da verificare**); "Quoka" (annunci, Germania/UE, classe 42); "QUOKKA" francese di uno studio dentistico (classi 42/44, medicina umana).

Decisione consigliata

- Depositare **il logo (mascotte + "Quokka")**, non la sola parola, nelle classi **9, 42, 44**, con la descrizione limitata proposta nel parere (paragrafo 6.2).
- **Prima l'Italia (UIBM), poi l'UE (EUIPO) entro 6 mesi** rivendicando la priorità, cioè facendo valere in UE la data del deposito italiano. Niente classi 35, 41, 28, 5.
- Usare sempre il nome con descrittore ("Quokka: salute del tuo animale"); mercatino, radar e altre funzioni con nomi comuni, mai "Quokka X".
- Per **USA e Australia** il nome da solo è a rischio 🔴 **ROSSO**: Quokka Inc. è registrato negli USA; in Australia HBF Health ha "QUOKKA SH" per app sanitarie e un'altra impresa "Quokkas" per la toelettatura. Lì servirà una variante o un nome diverso, da decidere con un professionista locale prima di quell'ondata.

I tuoi prossimi passi

1. Scegliere un consulente in proprietà industriale (chiedere due preventivi) e consegnargli i tre documenti.

2. Appena la banca dati UIBM torna online: verificare i marchi n. 302015000021754 e 302015000042692 (rinnovati o decaduti).
3. Far disegnare la mascotte in versione definitiva: serve per il deposito del logo.
4. Depositare in Italia (online, con SPID). Da quel momento si può usare il nome in pubblico.
5. Mettere a bilancio il deposito UE entro 6 mesi.
6. Ogni 3 mesi: controllo gratuito su TMview (banca dati europea dei marchi) per nuove domande “quokk*” nelle classi 9/42/44.

Costi (tasse ufficiali 2026, fonti nel parere)

Voce	Importo
Marchio italiano, 3 classi, deposito online (101 + 34 + 34 + bollo 42)	**211 €**
Marchio UE, 3 classi, deposito online (850 + 50 + 150)	**1.050 €**
Consulente per il deposito (parametri ufficiali D.M. 194/2024: circa 960 € Italia, circa 1.450 € UE; sul mercato spesso 300-800 €)	da preventivo
Se qualcuno si oppone: difesa con consulente	circa 2.000-2.500 €
Rinnovo ogni 10 anni	135 € Italia (3 classi), 1.050 € UE